

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 01/09/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Proyecto de urbanización del SAU RU-3 de las Normas Subsidiarias de Tarancón, situado en el término municipal de Tarancón (Cuenca), cuya promotora es La Hontanilla Desarrollos Urbanos, SL. (Expediente S478/2026/CU/00096). [2026/6467]

La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 2/2020, dentro del Grupo 7: Proyectos de infraestructuras, epígrafe b) Proyecto de urbanización de uso residencial o dotacional que ocupen más de 1 ha (proyectos no incluidos en el Anexo I). Y en el Anexo II del Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modifican los anexos I, II y III de la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; dentro del grupo 7: proyectos de infraestructuras, epígrafe b) Proyectos de urbanizaciones.

El promotor del proyecto es La Hontanilla Desarrollos Urbanos S.L. y el órgano sustantivo el Ayuntamiento de Tarancón (Cuenca).

Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.

1.1.- Datos técnicos.

Se trata de un Programa de Actuación Urbanizadora (PAU) para el desarrollo del sector de Suelo Urbanizable SAU RU-3 de las Normas Subsidiarias (de aquí en adelante NNSS) de Planeamiento Municipal vigentes de Tarancón, situado en la zona noroeste del núcleo urbano de Tarancón (Cuenca). Con una superficie bruta de 78.699,00 m².

El sector se encuentra clasificado como Suelo Urbanizable, formando parte de la estrategia de crecimiento prevista por el planeamiento general para el borde norte del núcleo urbano. Su desarrollo no supone alteración del modelo territorial ni modificación de parámetros urbanísticos estructurales, sino la ejecución material de determinaciones ya establecidas por el instrumento de ordenación vigente.

La necesidad del proyecto deriva, por tanto, de la obligación de dotar al ámbito de las infraestructuras y servicios urbanos requeridos para su integración efectiva en la ciudad consolidada, posibilitando el uso residencial previsto en condiciones adecuadas de accesibilidad, salubridad, seguridad y funcionalidad.

1.2.- Alternativas.

• Alternativa 0: Contempla la no ejecución del Proyecto de Urbanización, manteniéndose el sector en su estado actual.

• Alternativa 1: Esta alternativa plantea una ordenación interna basada en una mayor concentración edificatoria y reducción de la superficie destinada a espacios libres perimetrales, sus características son:

- Configuración de un anillo viario perimetral continuo.
- Implantación de una gran pieza central de espacio libre.
- Reserva de una parcela dotacional específica.
- Manzanas residenciales en bandas perimetrales e interiores.
- Distribución equilibrada entre superficie edificable, dotaciones y zonas verdes.

• Alternativa 2: Esta alternativa plantea una menor definición del viario perimetral continuo y reducir el espacio central de espacio libre, redistribuyendo parte de dicha superficie hacia parcelas edificables, sus características son:

- Sustitución del anillo viario perimetral continuo por una red parcialmente abierta.
- Reducción de la superficie de zona verde central, fragmentándola en espacios libres de menor tamaño.
- Mayor ocupación edificatoria en el interior del sector.
- Incremento de la continuidad edificatoria en el frente de contacto con el suelo no urbanizable.

La alternativa seleccionada por resultar más adecuada desde el punto de vista territorial, funcional y ambiental es la Alternativa 1 por las siguientes ventajas:

Define claramente el límite del sector mediante un viario perimetral continuo, mejorando la jerarquización del tráfico y la legibilidad urbana.

Incorpora una pieza central de espacio libre como elemento vertebrador ambiental y estructural.

Diferencia adecuadamente los usos residenciales, dotacionales y espacios libres.

Favorece la infiltración de aguas pluviales y mitiga el efecto de impermeabilización.

Y mejora la integración paisajística y su transición con el entorno.

1.3.- Vulnerabilidad.

Se he llevado a cabo un análisis de riesgos y vulnerabilidad del proyecto en el apartado 6 del Documento Ambiental y tras la valoración no se ha detectado un riesgo moderado. En cuanto a riesgos tolerables, se han detectado cinco de ellos, como es el caso de incendios forestales, nevadas, granizo, heladas y lluvias máximas, en este caso se adoptarán medidas de seguridad y prevención de sentido común, como no realizar trabajos en la zona durante los períodos de temperaturas extremas, así como durante fuertes lluvias, granizo y/o nevadas, y extremar las precauciones en los desplazamientos en vehículo por carretera.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 23 de marzo de 2026, se reciben desde el Ayuntamiento de Tarancón, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto, el documento ambiental, y la copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias, dando cumplimiento al artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

Con fecha 10 de abril de 2026, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53 de la citada Ley 2/2020, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

- Ayuntamiento de Tarancón.
- Ayuntamiento de Belinchón
- Confederación Hidrográfica del Tajo (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca-Servicio de Medio Natural y Biodiversidad (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca-Servicio de Economía Circular y Agenda 2030 (*)
- Dirección General de Calidad Ambiental-Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca-Servicio de Industria y Energía.
- Delegación Provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural-Servicio de Desarrollo Rural y Políticas Ambientales.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca-Unidad de Coordinación Provincial de Cuenca de Agentes Medioambientales.
- Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital-Protección Ciudadana (*).
- Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes-Servicio de Cultura (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Fomento-Servicio de Urbanismo (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad-Servicio de Salud Pública (*).
- Diputación Provincial de Cuenca.
- Agencia del Agua de Castilla-La Mancha-Servicio Provincial de la Agencia del Agua en Cuenca.
- Ecologistas en Acción de la Manchuela (Albacete y Cuenca).
- Agrupación Naturalista Esparvel de Cuenca.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO).
- Asociación para la Defensa de la Naturaleza WWF/Adena.
- Asociación Ecología y Libertad.
- Asociación Pueblos Vivos Cuenca.

De las respuestas de las administraciones consultadas, no se desprende que haya efectos significativos sobre el medio ambiente o que el proyecto sea inviable desde el punto de vista ambiental. Las sugerencias y los aspectos más importantes que figuran en las contestaciones a las consultas recibidas en el órgano ambiental se incluyen en el apartado Cuarto del presente Informe. Dichos informes pueden ser consultados en el siguiente enlace <https://neva.jccm.es/nevia/forms/nevif100.php> en proyectos con el siguiente número de expediente: S478/2026/CU/00096.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

El promotor deberá adoptar las medidas que se indican a continuación, además de los condicionantes ambientales incluidos en el Documento Ambiental presentado, siempre que no se opongan a lo establecido en el presente Informe de Impacto Ambiental.

Se informará a todo el personal implicado en la realización de las obras, del contenido del presente Informe de Impacto Ambiental, de manera que se ponga en su conocimiento las medidas que deben adoptarse a la hora de realizar los trabajos.

3.1.- Características del proyecto.

Las obras que se describen se limitan al ámbito delimitado para el sector SAU RU-3 contemplándose las siguientes actuaciones:

1.- Acometidas exteriores de los distintos servicios urbanísticos, retranqueos de tendidos aéreos.

- Saneamiento: la evacuación del saneamiento del sector debe realizarse de forma conjunta a las áreas urbanizables linderas debido a la inexistencia de cota altimétrica de vertido y de falta de capacidad de la red existente. Debido a esto, se llevará a cabo de forma conjunta con la unidad de ejecución UE-70 de las NN.SS. de Tarancón, donde este vertido que combina evacuación impulsada por un sistema de bombeo y evacuación por gravedad hasta un colector con capacidad suficiente. Es importante destacar, que se deberá acometer esta infraestructura común con carácter previo a la recepción de las obras de urbanización.

- Abastecimiento de aguas: El punto de conexión se realiza a una canalización general bajo el acerado de la calle lindera. Para resolver este enlace, se proyecta un nuevo ramal que discurrirá por vial público consistente en un conducto de PVC de junta elástica y 110 mm de sección, según indicaciones de la empresa concesionaria de la instalación.

- Red de telefonía: Se propone la colocación de un armario de interconexión para acometer con la línea existente. De este elemento partirán las líneas de distribución a los armarios correspondientes. Sólo se prevén las canalizaciones bajo los viales públicos, así como las arquetas de conexión/derivación necesarias. No se incluye el cableado.

- Red Eléctrica: La acometida eléctrica se realizará en el punto que finalmente fije la compañía distribuidora Iberdrola. En lo referente a las estimaciones de proyecto, se ha partido del supuesto de acometida en un CT próximo existente. No obstante, cabe señalar, que esta actuación será objeto de un proyecto específico que deberá ser aprobado por la compañía suministradora con carácter previo a su realización.

- Modificaciones de infraestructuras existentes: Por el ámbito discurre un tendido eléctrico aéreo de alta tensión de 66 kV. Se prevé el retranqueo del mismo entre los apoyos existentes afectados por la actuación dentro de los parámetros que fije la compañía titular.

2.- Pavimentación de viales.

El proyecto contempla la urbanización de los viales incluidos en el ámbito excepto los señalados como ya urbanizados. Las condiciones de ejecución y los materiales a emplear serán consensuados con el Ayuntamiento para mantener la homogeneidad con el resto de calles del municipio. Las calzadas se ejecutarán con material tipo hormigón bituminoso MBC flexible y continuo y las aceradas se encintarán con bordillo remontable doble capa pavimentándolas con baldosa de terrazo.

3.- Instalación de los distintos servicios urbanísticos.

- Instalación Eléctrica: Se prevé la dotación de instalación eléctrica de Baja Tensión, Retranqueo de la línea de Alta Tensión, ampliación y mejora de los transformadores del centro de transformación existente y alumbrado público. Toda la instalación irá canalizada bajo los viales públicos y ejecutada según las Normas Técnicas de la Compañía Distribuidora y las prescripciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

- Saneamiento y evacuación de agua de lluvia: Se proyecta una red separativa hasta la conexión con el colector existente. Los colectores irán por el centro de la calzada y contarán con pozos de registro al que conectarán las distintas acometidas, tanto domiciliarias como de imbornales.
- Instalación de Telefonía: Desde el armario de interconexión se conectará a un armario de distribución desde el que se canalizarán las acometidas domiciliarias.
- Instalación de Abastecimiento de aguas: Discurrirá bajo el acerado, las conexiones y derivaciones se realizarán según las normas de la compañía concesionaria.

3.2.- Ubicación del proyecto.

El ámbito objeto del presente proyecto corresponde al sector SAU RU-3, situado al noroeste del núcleo urbano de Tarancón (Cuenca), configurando el límite exterior del crecimiento previsto por las NNSS en esta dirección. Este ámbito cuenta con una superficie bruta de 78.699 m². Localización de las parcelas catastrales que conforman el ámbito de aplicación del presente proyecto, puede observarse en el Anexo 1 del presente Informe.

No existen recursos naturales que puedan verse afectados de forma apreciable por el desarrollo del proyecto; tampoco hábitats ni elementos geomorfológicos de protección especial. El proyecto no afecta al dominio público hidráulico ni a sus márgenes de protección. Tampoco afecta a montes de utilidad pública ni a vías pecuarias. La ubicación propuesta no se encuentra incluida dentro de las áreas protegidas previstas en la Ley 9/1999 de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. Se puede concluir que la capacidad de carga del medio para la actividad es muy elevada.

3.3.- Características del potencial impacto.

Los impactos que se pueden producir durante la fase de ejecución de la obra, principalmente polvo, ruidos y emisión de gases de los vehículos de transporte de materiales se consideran temporales, de corta duración y de extensión reducida.

Respecto a la gestión de residuos procedentes de la construcción y demolición se hará hincapié en la separación de residuos en origen para la reutilización y valorización de los residuos que puedan alargar su vida útil, así como la retirada, en su caso, por gestores autorizados.

Durante la fase de explotación de la urbanización, los impactos que se pueden producir son permanentes, aunque de escasa magnitud y extensión (ocupación del suelo y pérdida de hábitat, así como afección al paisaje).

En esta fase, los residuos generados serán preferentemente residuos sólidos urbanos, que se gestionarán en origen de forma separativa, así como aguas fecales y pluviales para las que se ha diseñado una red unitaria.

En cuanto a la identificación, descripción, análisis y cuantificación de los efectos esperados derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente en caso de ocurrencia de los mismos. Según el Informe elaborado por el Servicio de Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de Cuenca sobre la afectación de los riesgos de emergencias de protección civil indica lo siguiente:

- El punto 6 Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades del Proyecto, solo contempla los riesgos naturales y el riesgo antrópico de incendios naturales. En este apartado se hace conveniente agrupar los riesgos según su naturaleza, en Riesgos Naturales (inundación, erosión, desertificación, riesgo sísmico, fenómenos meteorológicos adversos, cambio climático, riesgo de sequía, riesgos geológicos y tornados); Riesgos Antrópicos (incendios forestales, emergencias públicas, accidentes de tráfico, incendios en edificios o instalaciones, accidentes industriales o de transportes, riesgo nuclear, riesgo radiológico, conducciones de gas o hidrocarburos, conducciones o instalaciones eléctricas y vertidos y contaminación ambiental); Otros Riesgos (interrupción de suministros básicos, derrumbamiento de edificios, riesgos derivados de actividades deportivas o culturales, riesgos sanitarios, riesgos de grandes concentraciones humanas, desaparecidos, terrorismo y riesgos en zonas de baño).
- En el Análisis y valoración del riesgo hay una discordancia clara entre el valor del riesgo de inundación en Tarancón calculado y plasmado en el Documento Ambiental y el establecido en el Pricam, al igual que con el valor calculado del riesgo por lluvias máximas indicado en el Documento Ambiental y el establecido en el plan Meteocam.
- Se estará a lo dispuesto en la Orden 26/09/2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se modifica la Orden de 16/05/2026 de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios forestales, así como la Orden 76/2026, de 26 de mayo, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se regulan medidas preventivas, usos del fuego y actividades con riesgo de incendio forestal en el medio natural, terrenos forestales y su zona de influencia en Castilla-La Mancha.

El potencial impacto se iniciará con la ejecución de los trabajos de adecuación del área de reparto, y durará mientras se desarrolle la actividad, de forma indefinida, no siendo probable la vuelta a las condiciones actuales. No obstante, serán poco significativos sus efectos sobre el medio ambiente.

Por tanto, el impacto global se considera compatible, adoptando las medidas que se recogen en el apartado Cuarto del presente Informe.

Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras contempladas por el promotor del proyecto en el documento ambiental presentado, las cuales se consideran vinculantes con el contenido del presente Informe, y considerando las respuestas recibidas a las consultas realizadas, se formulan las siguientes medidas adicionales de protección, tratándose de condiciones que deberán incorporarse en la correspondiente autorización emitida por el órgano sustantivo. Además, en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente Informe Ambiental.

4.1.- Protección de los recursos naturales.

En la zona en la que se van a realizar las obras no existe afección directa a ningún: Espacio Natural Protegido, Espacio Red Natura 2000 u otra Zona Sensible, tampoco a Elementos geológicos o geomorfológicos de protección especial.

No afecta a Montes de Utilidad Pública ni a vías pecuarias.

En relación al retranqueo de línea eléctrica de alta tensión, en caso que implique actuaciones en apoyos, se cumplirá la legislación vigente relativa a medidas de protección de avifauna frente a la electrocución. Y en el caso de excedentes de inertes en el movimiento de tierras, su gestión deberá cumplir la legislación ambiental sectorial.

Se desprende del informe de la consulta realizada al Servicio de Medio Natural de la Delegación provincial de Desarrollo de Cuenca, que no existe afección al medio, resultando favorable la actuación.

Se recuerda que, cualquier tipo de afección que pudiera ser necesaria sobre la vegetación natural de la zona, como por ejemplo la poda o la corta de ejemplares, requerirá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, autorización previa de la Delegación Provincial de Cuenca, dirigiendo la correspondiente solicitud al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales. Dicha solicitud puede tramitarse a través del Agente Medioambiental de la zona.

4.2.- Protección de la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.

Se adoptarán las medidas necesarias para reducir la contaminación atmosférica, que en este tipo de actuaciones proceden principalmente de la emisión de partículas durante la fase de obras. Como medidas generales, se limitará la velocidad de vehículos de obra a 20 km/h.

Se realizará en caso necesario, el riego de caminos por camión cisterna, con la posibilidad de uso de estabilizantes químicos para reducir el consumo de agua, tales como agentes tensioactivos, sales higroscópicas o agentes creadores de costra superficial.

En el caso del transporte de estériles, los camiones irán provistos de lona protectora.

La maquinaria y los camiones a utilizar deberán pasar las inspecciones correspondientes a su condición, así como controles periódicos con el fin de minimizar la emisión de gases y ruidos.

Dentro del casco urbano las obras solo se podrán realizar dentro del horario que el Ayuntamiento establezca en la correspondiente licencia de obras, para evitar molestias durante las horas de descanso.

En cuanto a los niveles de ruido, deberán realizarse mediciones rutinarias para su control. El suministro de materias primas para la obra debe proceder de empresas autorizadas que cumplan la normativa ambiental vigente. En cualquier caso, las labores se realizarán en horario laboral diurno, evitando lo más posible las horas de tarde y de descanso.

Los niveles de ruido generados deberán cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, Reglamentos de desarrollo y Ordenanzas municipales.

En la elección de los báculos o farolas, estas serán opacas en su parte superior, de modo que proyecten luz sólo hacia el viario.

4.3.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.

Según el Informe Ambiental recibido de la Confederación Hidrográfica del Tajo:

En virtud del artículo 25.4 del texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio (en adelante TRLA), modificado por la Disposición Final Primera de la Ley 11/2005 de 20 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001 de 5 de julio el Plan Hidrológico Nacional, el desarrollo de las actuaciones queda condicionado a la obligación por parte del responsable del suministro de agua de garantizar los volúmenes necesarios para hacer frente a las necesidades que se plantean para satisfacer las nuevas demandas. Además, en la fase de desarrollo, el promotor deberá remitir a la Confederación Hidrográfica del Tajo la documentación necesaria para justificar la existencia de tales recursos suficientes para satisfacer dichas demandas.

Si el abastecimiento de agua se va a realizar desde la red municipal existente, la competencia para otorgar dicha concesión es del Ayuntamiento. Por lo que respecta a las captaciones de agua tanto superficial como subterránea directamente del dominio público hidráulico, caso de existir, estas deberán contar con la correspondiente concesión administrativa, cuyo otorgamiento es competencia de esta Confederación y están supeditadas a la disponibilidad del recurso.

Se informa que la red de colectores deberá ser separativa siempre que sea posible.

Se diseñarán redes de saneamiento estancas, para evitar infiltración de las aguas residuales urbanas a las aguas subterráneas.

Si, por el contrario, se pretendiera verter directamente al dominio público hidráulico, el organismo competente para dicha autorización y en su caso imponer los límites de los parámetros característicos es la Confederación Hidrográfica del Tajo. Todas las nuevas instalaciones que se establezcan, deberán cortar en su red de evacuación de aguas residuales con una arqueta de control previa a su conexión con la red de alcantarillado, que permita llevar a cabo controles de las aguas por parte de las Administraciones competentes.

Se significa que la Confederación Hidrográfica del Tajo tiene por norma no autorizar instalaciones de depuración que recojan los vertidos de un único sector, polígono o urbanización. Se deberá por tanto prever la reunificación de los vertidos de aquellas parcelas o actuaciones urbanísticas que queden próximas (aunque sean de promotores distintos) con el fin de diseñar un sistema de depuración conjunto, con un único punto de vertido.

La reutilización de aguas depuradas para el riego de las zonas verdes, requerirá concesión administrativa como norma general, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del TRLA y el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. Sin embargo, en caso de que la reutilización fuese solicitada por el titular de una autorización de vertido de aguas ya depuradas, se requerirá solamente una autorización administrativa, en la cual se establecerán las condiciones complementarias de las recogidas en la previa autorización de vertido.

Todos los depósitos de combustibles y redes de distribución de los mismos, ya sean enterrados o aéreos, deberán ir debidamente sellados y estancos para evitar igualmente su infiltración a las aguas subterráneas. Estas instalaciones deben pasar periódicamente sus pruebas de estanqueidad. Lo mismo se ha de aplicar para para todas las instalaciones de almacenamiento y distribución de otras sustancias susceptibles de contaminar el medio hídrico.

En zonas verdes comunes se realizará la aplicación de fertilizantes y de herbicidas en dosis adecuadas para evitar infiltración de los mismos a las aguas subterráneas.

4.4.- Gestión de residuos.

Según el Informe del Servicio Provincial de Cuenca de Economía Circular y Agenda 2030:

En el ámbito de aplicación de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, resultan adecuadas las medidas señaladas en la documentación presentada, concretamente en el capítulo 10 (Programa de Vigilancia Ambiental) en el subapartado 10.4 (Control de la Gestión de Residuos).

Relativo a las operaciones de ejecución del proyecto:

1. Los materiales procedentes del acondicionamiento del terreno para las nuevas construcciones podrán ser valorizados conforme a la Orden APM/1007/2017 de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron. Para ello podrán llevar a cabo el procedimiento detallado en la siguiente dirección: www.jccm.es/tramites/1004348
2. En el caso de producir residuos de construcción y demolición (RCDs), deberán gestionarse conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición.
3. Los residuos resultantes de las operaciones de acondicionamiento deberán ser almacenados y gestionados conforme a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos contaminados para una Economía Circular, y retirados por gestores autorizados quedando la zona limpia de cualquier residuo generado una vez finalizados los trabajos.
4. En el caso de que hubiese un almacenamiento de residuos se deberá cumplir con las obligaciones indicadas en el artículo 21 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados, por lo que se deberá disponer de una zona habilitada e identificada para el correcto almacenamiento de residuos que reúna las condiciones adecuadas de higiene y seguridad mientras los residuos se encuentran en su poder. En el caso de almacenamiento de residuos peligrosos estos deberán estar protegidos de la intemperie y con sistemas de retención de vertidos y derrames.

Los residuos asimilables a urbanos deberán seguir las directrices marcadas por el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2023-2030 aprobado por el Decreto 35/2024, de 2 de julio.

4.5.- Protección del suelo e infraestructuras.

En cuanto a las zanjas a realizar en las obras, se evitará alcanzar el nivel freático durante las excavaciones, se restaurará ambiental y paisajísticamente todo el trazado afectado.

Deberán adoptarse soluciones técnicas satisfactorias para evitar el posible impacto originado por los cambios de topografía sobre el terreno (si bien éstos serán mínimos), la compactación y la erosión del suelo.

El movimiento de tierras en la fase de obras debe tender a realizarse de forma compensatoria, de forma que se requiera el mínimo aporte de inertes del exterior, así como de producción de material excedentario. En cualquier caso, de requerirse finalmente aporte de áridos para las obras, éstas procederán de canteras debidamente autorizadas, en activo y con proyectos de restauración aprobados. Los restos de inertes producidos sin posibilidad de uso como aportes compensatorios serán entregados a una instalación de residuos autorizado, para su correcta valorización.

Será necesario solicitar autorización ante este Servicio de Calidad Ambiental cuando en la construcción del proyecto sea necesario realizar operaciones de relleno de tierra o depósito de tierras sobrantes en parcelas distintas a las del proyecto, de acuerdo a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

Las labores de mantenimiento de la maquinaria deberán realizarse en talleres debidamente autorizados. En caso de ocurrencia de vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada como pueden ser aceites usados, gas-oil, filtros, etc., deberán ser recogidos de forma inmediata y ser almacenados en bidones estancos, posteriormente recogidos y transportados por gestor autorizado para su ulterior tratamiento. En ningún caso, los bidones estarán expuestos a los agentes atmosféricos, debiendo estar almacenados en recintos con techumbre, hasta su recogida.

En el caso puntual de que las operaciones de mantenimiento de la maquinaria o vehículos utilizados tengan que realizarse en la zona de actuación (averías o causas de fuerza mayor), se establecerán áreas específicas controladas y acondicionadas para estas actividades.

Las líneas eléctricas que deban ser aéreas cumplirán con lo dispuesto en el Decreto 5/1999 de 2 de febrero, por el que se establecen medidas de protección en líneas aéreas eléctricas de media y alta tensión con fines de protección de la avifauna.

4.6.- Protección del Patrimonio y Bienes de Dominio Público.

En el caso de que aparecieran restos durante la ejecución del proyecto, se actuara conforme a lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y 52.4 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, y más concretamente, todo lo relativo a los elementos patrimoniales y ámbitos de protección y prevención, registrados en el Anexo de Control Arqueológico de la resolución del órgano

superior sobre el Proyecto de Revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Tarancón, documento remitido al Ayuntamiento de esa localidad en fecha 10 de abril de 2000 (exp. Cultura 99092-R), y a los inmuebles recientemente incorporados al inventario de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha en el municipio. De esta manera, se debe comunicar a la Administración competente en materia de Patrimonio Cultural y, así, antes de continuar con la ejecución de dicho proyecto, deberá garantizarse su control arqueológico.

Cualquier modificación y/o ampliación del emplazamiento del citado proyecto autorizado en este momento deberá contar con el visado y la autorización de la citada Delegación Provincial.

Se respetarán todos los caminos de uso público y servidumbres que existan, que serán transitables de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil y mantendrán las distancias establecidas en las ordenanzas municipales de caminos del Ayuntamiento de Tarancón.

En caso de existir afección a cualquier infraestructura (vías férreas, carreteras, caminos, líneas eléctricas...), se deberá estar en posesión de los permisos pertinentes y cumplir con la legislación específica al respecto.

4.7.- Riesgo de accidentes.

Para minimizar el riesgo de accidentes que puedan comprometer el medio ambiente, se deberán cumplir las especificaciones establecidas en la normativa sectorial.

Durante el desarrollo de la actividad deben observarse las disposiciones de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales.

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020 de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, corresponde al órgano sustantivo, el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.

El promotor remitirá al órgano sustantivo, con copia al órgano ambiental, un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Informe, incluyendo las medidas preventivas y correctoras que aparecen contempladas en la documentación presentada, y un listado de las medidas previstas en el Programa de vigilancia ambiental, a la finalización de los trabajos.

Dicho informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y por el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental que este designe. Al respecto, para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia ambiental el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la entidad promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como al órgano ambiental.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del Programa de Vigilancia Ambiental, deberán tener constancia escrita en forma de actas, lecturas, estadillos, fotografías, planos, etc., de forma que permitan comprobar su correcta ejecución y cumpliendo de las condiciones establecidas y a la normativa vigente que le sea de aplicación.

Esta documentación recogerá toda la información desde el inicio de las obras, estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia (Órgano Ambiental y Órgano Sustantivo). El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental.

De las inspecciones llevadas a cabo por el Órgano Sustantivo o por el Órgano Ambiental, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos del presente Informe. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:

a) Durante la ejecución de las obras:

- Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están cumpliendo las condiciones establecidas en el Documento ambiental y en el presente Informe, con especial incidencia en las medidas de seguridad.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos y tramitación de la documentación necesaria.

b) Tras la finalización de las obras de instalación:

- Control de la adecuada restitución y limpieza de los terrenos afectados por las obras.

Del examen de la documentación recibida y de las inspecciones llevadas a cabo se podrán derivar modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de este Informe.

Sexto. Documentación adicional.

Con carácter previo a la ejecución del proyecto, el promotor deberá solicitar y obtener, cuantas autorizaciones, licencias y concesiones sean de aplicación a tenor de la legislación sectorial o específica vigente, en particular la licencia municipal emitida por el Órgano sustantivo.

El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo (con copia en el órgano ambiental):

a) Antes del inicio de las obras:

Certificado del Ayuntamiento o empresa gestora de garantía de suficiencia de abastecimiento de agua potable y de capacidad de depuración de las aguas residuales que se estimen se generarán.

Informe preceptivo de la Confederación Hidrográfica del Tajo, especialmente respecto la autorización de vertido.

Informe favorable de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.

Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del Plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.

b) Una vez finalizadas las obras:

- En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cuatro primeros años de funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.

El artículo 251.3 del Reglamento del DPH, establece que una vez concedida la autorización de vertido, la entidad local autorizada está obligada:

A informar anualmente a la Administración hidráulica sobre la existencia de vertidos en los colectores de sustancias peligrosas a que se refiere el artículo 245.5.d).

A informar sobre el funcionamiento de las estaciones de depuración de aguas residuales urbanas, a los fines previstos en el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

A informar anualmente a la Administración hidráulica sobre los desbordamientos de la red de saneamiento.

Séptimo. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Cuenca, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 13 de octubre de 2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto "Programa de Actuación Urbanizadora SAU RU-3 de las NN.SS de Tarancón" (Exp. S478/2026/CU/00096) no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.

Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental, de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca la legislación.

El presente informe de impacto ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.

La Ley 2/2020, dispone en el artículo 4.3.e) que el informe de impacto ambiental tiene carácter preceptivo y determinante.

Esta resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (<https://neva.jccm.es/nevia>), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prórroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

De conformidad con el artículo 55.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

Cuenca, 1 de septiembre de 2026

El Delegado Provincial
JOSÉ IGNACIO BENITO CULEBRAS